2	**Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được thì công ty A có quyền khởi kiện doanh nghiệp nào để yêu cầu booif thường thiệt hại? Anh/chị hãy xác định tư cách người tham gia tố tụng trong quan hệ tranh chấp?** Sau khi đã xác định được lỗi của bên gây ra sự cố như đã nêu tại câu 1 trên đây mà công ty A đã thông báo cho họ để khắc phục và nếu họ không khắc phục thì công ty sẽ thuê công ty khác tiến hành khắc phục sự cố và khởi kiện ra cơ quan tài phán có thẩm quyền yêu cầu Công ty gây ra sự cố bồi thường thiệt hại. Cụ thể: Nếu xác định lỗi là của công ty C thì công ty A có quyền khởi kiện công ty B. Trong trường hợp này, công ty B sẽ là bị đơn, Công ty C là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, những người liên quan của công ty B tham gia với tư cách là người làm chứng; Nếu xác định là lỗi của công ty D thì công ty A có quyền khởi kiện công ty D. Trogn trường hợp này công ty D sẽ là người tham gia với tư cách bị đơn, những người liên quan của công ty B tham gia với tư cách là người làm chứng Nếu xác định là do lỗi hốn hợp của cả công ty C và D thì công ty A sẽ khởi kiện B và D ra tòa án. Trong trường hợp này, công ty B và D sẽ là đồng bị đơn, công ty C sẽ tham gia với tư cách có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. (Học viên chỉ cần xác định 1 trong 3 trường hợp hoặc cả 3 trường hợp)	1
3	**Khi muốn thuê một công ty khắc phục sự cố Công ty A cần làm thế nào? Những chi phí cần để khắc phục sự cố do bên nào chịu?** Trước khi muốn thuê một công ty khác khắc phục sự cố, công ty A cần thuê một tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình để xác định lỗi doanh nghiệp đã gây ra sự cố. Sau đó, công ty A nên yêu cầu công ty gây ra sự cố phải khắc phục trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty gây ra sự cố không khắc phục thì Công ty A sẽ thuê một công ty khắc phục sự cố. Về chi phí khắc phục sự cố, quan hệ thương mại giữa công ty A và Nhà thầu B và C là quan hệ cung ứng dịch vụ và giữa công ty A và công ty D quan hệ cung ứng dịch vụ và được điều chỉnh bởi luật thương mại 2005. Khoản 2, khoản 3 Điều 297, Luật thương mại 2005 quy định: "Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong	1